ACAI GmbH
Obere Burghalde 22
CH-8225 Siblingen
www.acai.gmbh

Rahmen-Lizenzvertrag für ACAI-Lösungen

Version: v1.0
Stand: 03. September 2025

Sprachregelung: Massgeblich ist die deutsche Fassung.
Lizenzgeber: ACAI GmbH, Schweiz («ACAI» oder «Lizenzgeber»)
Lizenznehmer: Der im jeweiligen Order Form bezeichnete Kunde ("**Kunde**" oder "**Lizenznehmer**").

Dieser Rahmenvertrag ("**Rahmenvertrag**") regelt die Bereitstellung und Nutzung der **ACAI AWS Landing Zone Solutions** (VECTO, ACF, PROVISIO, SEMPER) ("**ACAI-Lösungen**") durch den Kunden.
Einzelheiten zu Umfang, Metriken, Laufzeit und Vergütung werden im jeweiligen **Order Form** vereinbart.

0. Definitionen

Sofern der Kontext nichts Abweichendes verlangt, gelten die folgenden Definitionen:

- **Subscription**: Der vertragliche Zeitraum, in dem der Kunde gegen Entgelt zur Nutzung einer ACAI-Lösung berechtigt ist.
- **Order Form**: Die individuelle Bestellung für eine oder mehrere ACAI-Lösungen, einschliesslich Metriken, Gebühren, Laufzeiten, für welche die Bedingungen des vorliegenden Vertrags gelten.
- **Dokumentation**: Die von ACAI bereitgestellten Produkt- und Nutzungsunterlagen, inkl. Online-Dokumentation (z.B. https://docs.acai.gmbh/), Release Notes und technische Spezifikationen.
- **Nutzungsmetrik**: Die im Order Form definierte(n) Messgrösse(n) für die Lizenzierung (z. B. Anzahl AWS-Accounts, AWS Organization-IDs).
- **Vertrauliche Informationen**: Alle nichtöffentlichen Informationen einer Partei, die als vertraulich gekennzeichnet sind oder ihrer Natur nach als vertraulich anzusehen sind; ausgenommen sind Informationen, die (i) ohne Vertragsverletzung allgemein bekannt sind, (ii) einer Partei bereits rechtmässig bekannt waren, (iii) von Dritten rechtmässig offenbart werden oder (iv) unabhängig entwickelt wurden.
- **Verbundene Unternehmen:** Natürliche oder juristische Personen, die den Kunden direkt oder indirekt beherrschen, von ihm beherrscht werden oder gemeinsam mit ihm unter einheitlicher Leitung stehen; als Beherrschung gilt insbesondere das Halten der Mehrheit der Stimmrechte oder das Recht, die Geschäftsführung zu bestimmen.

1. Gewährung von Nutzungsrechten

1.1 Lizenzgewährung: ACAI gewährt dem Kunden für jede bestellte ACAI-Lösung ab Beginn der jeweiligen Subscription und bei fristgerechter Zahlung ein **nicht exklusives, nicht übertragbares und nicht unterlizenzierbares** Recht, die ACAI-Lösung ausschliesslich zu **internen Geschäftszwecken** des Kunden zu nutzen.

© Copyright 2025 ACAI GmbH

ACAI GmbH
Obere Burghalde 22
CH-8225 Siblingen
www.acai.gmbh

Rahmen-Lizenzvertrag für ACAI-Lösungen

Version: v1.0
Stand: 03. September 2025

1.1a Konzernnutzung: Der Kunde ist berechtigt, verbundenen Unternehmen im Sinne von § 0 die Nutzung der ACAI-Lösungen im Rahmen dieses Vertrags zu gestatten, sofern (i) die Nutzung ausschliesslich zu internen Geschäftszwecken erfolgt, (ii) alle Nutzungsbeschränkungen, Metriken und zugelassenen Umgebungen eingehalten werden und (iii) der Kunde für Handlungen und Unterlassungen der verbundenen Unternehmen wie für eigene einsteht.

1.2 Umfang: Das Nutzungsrecht umfasst:

- Zugriff auf GitHub-Repositories der bestellten ACAI-Lösung (inkl. Terraform-Module, Python-Code- teilweise verschlüsselt- und Beispielspezifikationen),
- Nutzung der Dokumentation (z.B. https://docs.acai.gmbh/),
- Einbindung der ACAI-Lösung in der CI/CD Umgebung des Kunden,
- Verwendung in mehreren AWS Organizations des Kunden (Dev/Test/Produktion) gemäss Order Form.

1.3 Anpassungen: Anpassungen, Erweiterungen und Integrationen durch den Kunden sind zulässig und erfolgen auf eigenes Risiko.

1.4 Fair Use: Der Kunde darf die ACAI-Lösung nicht in einer Weise nutzen, die andere Nutzer beeinträchtigt oder die übliche, vertraglich vorausgesetzte Nutzung überschreitet.
Klarstellung: „Fair Use“ bedeutet insbesondere die Nutzung innerhalb der im Order Form definierten Nutzungsmetrik und ausschliesslich innerhalb der zugelassenen AWS Organizations/Accounts. Eine über die Metrik hinausgehende Nutzung gilt als Mehrnutzung und wird gemäss § 1.9 abgerechnet.

1.5 Produktpflege: ACAI kann Produktinhalte, Funktionalitäten und Oberflächen pflegen, verbessern oder einstellen. Wesentliche Einschränkungen werden mindestens 20 Tage im Voraus angekündigt.

1.6 Rückführung von Erweiterungen: Kundenspezifische Erweiterungen können – vorbehaltlich Widerspruchs des Kunden in Textform – in die ACAI-Lösung zurückgeführt werden, wobei der Kunde seine Rechte ausdrücklich an ACAI abtritt; die Rechte an der ACAI-Lösung einschliesslich der integrierten Rückführung verbleiben unter Vorbehalt von kundenspezifischen Geheimnissen, die in jedem Fall gewahrt werden müssen, bei ACAI.

1.7 Exportkontrolle: Die Nutzung der ACAI-Lösungen kann Export-, Sanktions- und sonstigen aussenwirtschaftsrechtlichen Beschränkungen der Schweiz, der EU, des UK und/oder der USA unterliegen. Der Kunde verpflichtet sich, alle einschlägigen Gesetze einzuhalten und ACAI auf Anfrage alle erforderlichen Selbstauskünfte zu erteilen.

1.8 Nutzungsmeldung (pay-per-use): Der Kunde berichtet die im Order Form vereinbarten Nutzungsparameter wahrheitsgemäss in den dort festgelegten Intervallen/Stichtagen.

1.9 Audit/Mehrnutzung: ACAI kann die Einhaltung der Lizenz prüfen; festgestellte Mehrnutzung wird nachverrechnet.
Auditverfahren: Das Audit erfolgt über eine vom Kunden dauerhaft bereitgestellte IAM-Rolle im Management-Account der produktiven AWS Organization. Die Rolle erhält ausschließlich die minimal erforderlichen Berechtigungen zum Auslesen der Anzahl der Organization-Accounts sowie einen Trust zu einem von ACAI benannten AWS-Account. Audits werden mindestens 10 Werktage

© Copyright 2025 ACAI GmbH

im Voraus schriftlich angekündigt und höchstens einmal innerhalb von 12 Monaten durchgeführt.1.10 Betrieb: Betrieb, Installation und Konfiguration liegen in der Verantwortung des Kunden.

1.11 Kopien: Interne Kopien der Module zur Dokumentation dürfen angefertigt werden.

2. Beschränkungen

Der Kunde darf nicht:

(a) Unterlizenzen vergeben, die ACAI-Lösungen verkaufen, vermieten, verleasen, übertragen oder Dritten zugänglich machen, um deren Nutzung ohne eigene gültige Subscription zu ermöglichen;

(b) die ACAI-Lösungen ganz oder teilweise Dritten zur Verfügung stellen oder als eigenständige oder integrierte Lösung bzw. als Service (z.B. SaaS/Managed Service) **kommerziell anbieten**, sofern ACAI dem nicht zuvor **schriftlich** zugestimmt hat;
Klarstellung: Die rein interne Nutzung durch verbundene Unternehmen gemäss § 1.1a gilt nicht als Bereitstellung an Dritte.

(c) vertrauliche Informationen, Konzepte, Designs oder Architekturen von ACAI zur **Entwicklung konkurrierender Lösungen** verwenden;

(d) Reverse Engineering betreiben, soweit dies nicht durch zwingendes Recht erlaubt ist;

(e) technische Schutzmassnahmen umgehen oder Urheber-/Eigentumshinweise entfernen oder verändern;

(f) ausserhalb der im Order Form definierten Nutzungsmetrik oder ausserhalb der zugelassenen AWS Organizations/Accounts nutzen;

(g) die ACAI-Lösungen oder Teile davon (einschliesslich abgeleiteter Werke) veröffentlichen.

3. Subscription

3.1 Mindestvertragsdauer: 12 Monate, sofern im Order Form nichts Abweichendes vereinbart ist.

3.2 Releases: ACAI bestimmt den Zeitpunkt neuer Releases; der Kunde ist für deren Integration verantwortlich.

3.3 Kompatibilität: Für Major Releases besteht keine Kompatibilitätsgarantie.

4. Support & Wartung

4.1 Support: ACAI erbringt während der Laufzeit der jeweiligen Subscription einen Basis-Support nach „Best Effort“. Dienstleistungen, welche über diese Basis hinausgehen, werden gemäss § 7.1 separat berechnet.
Supportanfragen können per E-Mail an support@acai.gmbh gestellt werden. ACAI bemüht sich, innerhalb von 2 Arbeitstagen zu reagieren; bei sicherheitskritischen Problemen erfolgt die

© Copyright 2025 ACAI GmbH

Rahmen-Lizenzvertrag für ACAI-Lösungen

Erstreaktion mit erhöhter Priorität. Konkrete Lösungs- oder Wiederherstellungszeiten sind nicht geschuldet; individuelle SLA-Vereinbarungen können separat getroffen werden.

4.2 Ausschlüsse: Leistungen für AWS/Terraform/GitHub-Dienste, kundenseitige Anpassungen, Implementierungen und Schulungen sind nicht enthalten und können gesondert beauftragt werden.

4.3 Zusatzleistungen (z.B. kundenspezifische Weiterentwicklungen) können gesondert beauftragt werden.

4.4 Wartung: Während der Subscription stellt ACAI Fehlerkorrekturen (Bugfixes), sicherheitsrelevante Updates und Anpassungen zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit bereit. Sicherheitsfixes werden mit angemessener Dringlichkeit umgesetzt; der Kunde verpflichtet sich zur zeitnahen Einspielung.

4.5 Weiterentwicklungen/Upgrades:

(a) Anspruch während der Subscription. Während einer laufenden, bezahlten Subscription erhält der Kunde ohne zusätzliche Vergütung Zugriff auf alle allgemein verfügbaren („GA“) neuen Versionen derselben ACAI-Lösung und derselben Edition (einschliesslich Patch-, Minor- und Major-Releases).

(b) Ausnahmen. Nicht umfasst sind (i) andere/neue Editionen, (ii) separat bepreiste Module/Add-ons oder eigenständige Produkte, (iii) Previews/Betas/RCs sowie (iv) Features, die ausdrücklich als gesondert zu lizenzieren gekennzeichnet sind.

(c) Kompatibilität/Integration. ACAI schuldet keine Abwärts- oder Querschnittskompatibilität; der Kunde ist für Integration, Tests und Rollout verantwortlich (vgl. §§ 3.2/3.3).

(d) Migration & Aufwand. Migrations-, Anpassungs- und Schulungsleistungen (einschliesslich kundenseitiger Code-/Pipeline-Anpassungen, Drittsoftware-Updates) sind nicht enthalten und können separat beauftragt werden.

(e) EOL. Setzt ACAI eine Version ausser Betrieb (End-of-Life), stellt ACAI eine angemessene Migrationsfrist (von mindestens 20 Tagen) bereit. Die Einstellung der gesamten Lösung richtet sich nach § 7.3.

5. Geistiges Eigentum & Vertraulichkeit

5.1 Rechte an ACAI-Lösungen: Sämtliche Rechte an Software, Inhalten und Dokumentation verbleiben bei ACAI; es werden nur die in diesem Vertrag ausdrücklich genannten Nutzungsrechte eingeräumt.

5.2 Kundenerweiterungen: Erweiterungen des Kunden, die nicht zurückgeführt werden, bleiben Eigentum des Kunden.

5.3 Vertraulichkeit: Beide Parteien behandeln vertrauliche Informationen der jeweils anderen Partei vertraulich und nutzen sie ausschliesslich zur Vertragserfüllung. Zulässig sind Offenlegungen gegenüber Beratern/Auditoren unter NDA sowie gesetzlich erforderliche Offenlegungen. Die Verpflichtungen gelten **fünf Jahre** über das Vertragsende hinaus; für Geschäftsgeheimnisse so lange, wie ein Geschäftsgeheimnis besteht.

© Copyright 2025 ACAI GmbH

ACAI GmbH
Obere Burghalde 22
CH-8225 Siblingen
www.acai.gmbh

Rahmen-Lizenzvertrag für ACAI-Lösungen

Version: v1.0
Stand: 03. September 2025

6. Gewährleistung & Haftung

6.1 Gewährleistung: Der Lizenzgeber gewährleistet, dass das Produkt während der Laufzeit der Subscription im Wesentlichen der beschriebenen Spezifikation entspricht. Bei gemeldeten, reproduzierbaren Mängeln leistet der Lizenzgeber nach eigener Wahl Nachbesserung, Update/Workaround oder Ersatzcode.

Rügefrist: Mögliche Mängel sind innerhalb von 30 Tagen ab Kenntnis schriftlich zu rügen.

6.2 Ausschlüsse: Keine Gewährleistung/Haftung für Schäden, die zurückzuführen sind auf: (i) unsachgemässe Nutzung; (ii) Änderungen am Code durch den Kunden/Dritte oder nicht freigegebene Konfigurationen; (iii) Betrieb in der Kundenumgebung, einschliesslich Cloud-/Provider-Services, Terraform-Provider/-Module Dritter, Python-Libraries/Dependencies, OS/Runtimes, Netz/Infrastruktur; (iv) Kombination mit nicht vom Lizenzgeber bereitgestellten Komponenten/Services; (v) nicht vertragsgemässe Nutzung oder Nutzung nicht aktueller Versionen nach Bereitstellung einer korrigierten Version; (vi) vom Code erzeugte/konfigurierte Infrastruktur sowie vom Kunden verarbeitete Inhalte/Daten; (vii) externe Ausfälle ausserhalb der Sphäre des Lizenzgebers.

6.3 Open-Source-Komponenten: Soweit die Software Open-Source-Komponenten enthält, werden diese ausschliesslich unter den Bedingungen der jeweils anwendbaren Open-Source-Lizenzen bereitgestellt. Der Lizenzgeber übernimmt hierfür keine Gewährleistung oder Haftung; der Kunde ist verpflichtet, die einschlägigen Lizenzbedingungen einzuhalten.

6.4 Keine Schutzrechtsgarantie / Abhilfe: Über die vorgenannte Gewährleistung hinausgehend übernimmt der Kunde die ACAI-Lösung wie besehen. Insbesondere nimmt der Kunde zur Kenntnis und akzeptiert, dass der Lizenzgeber keine Garantie dafür übernehmen kann, dass die Nutzung der Software frei von Rechten Dritter ist. Der Kunde verpflichtet sich, sich über einschlägige Lizenzbedingungen von Drittsoftware zu informieren und diese einzuhalten.

Abhilfe bei Schutzrechtsverletzungen: Sollte es dennoch zu Schutzrechtsverletzungen kommen und kann der Kunde seine Verpflichtungen zur Information und Einhaltung nachweisen, kann dieser unzumutbar oder unlösbar die betroffene Subscription durch schriftliche Mitteilung an den Lizenzgeber beenden; bereits gezahlte Gebühren werden in diesem Fall pro rata temporis erstattet.

6.5 Haftungsbegrenzung: Die Haftung des Lizenzgebers für Schäden jeglicher Art ist – soweit gesetzlich zulässig und unter Vorbehalt der nachfolgenden Regelungen – ausgeschlossen.

Bei leichter Fahrlässigkeit ist die Gesamthaftung des Lizenzgebers für direkte Schäden je laufender Jahres-Subscription-Periode begrenzt auf den Betrag der für diese laufende Periode im Voraus tatsächlich geschuldeten/bezahlten Gebühren, jedoch nur zeitanteilig (pro rata temporis) bis zum Zeitpunkt des schadensauslösenden Ereignisses. Gebühren aus vorangegangenen Perioden bleiben unberücksichtigt; nicht ausgeschöpfte Obergrenzen werden nicht übertragen. Ungeachtet dessen beträgt die Haftung höchstens CHF 50’000 pro Kalenderjahr. Mehrere Schadensereignisse innerhalb derselben Subscription-Periode werden zusammengerechnet; mehrere Anspruchsgrundlagen und/oder mehrere Leistungen erhöhen die Obergrenzen nicht.

© Copyright 2025 ACAI GmbH

Rahmen-Lizenzvertrag für ACAI-Lösungen

Die Haftung für indirekte Schäden, Folgeschäden, entgangenen Gewinn, Datenverlust, Systemausfälle, Vertragsstrafen und vergleichbare Schäden ist in jedem Fall ausgeschlossen.

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten des Lizenzgebers oder in Fällen zwingender gesetzlicher Haftung (z.B. Produkthaftung, Personenschäden).

6.6 Kundenpflichten: Test & Parametrisierung

(a) Testpflicht. Der Kunde ist verpflichtet, die ACAI-Lösung vor dem Produktiveinsatz in einer separaten Test-/Staging-Umgebung mit realitätsnahen Daten und Konfigurationen zu prüfen und die Kompatibilität mit seiner Umgebung (Cloud-Dienste, Terraform-Provider/-Module, Python-Dependencies, OS/Runtimes, Netz/Infrastruktur) sicherzustellen.

(b) Parametrisierung/Configuration Ownership. Die Parametrisierung und betriebsbezogene Konfiguration der ACAI-Lösung liegen allein in der Verantwortung des Kunden. Der Kunde stellt sicher, dass diese den Spezifikationen/Implementierungshinweisen des Lizenzgebers entsprechen.

(c) Plan-Prüfung & Freigabe. Die Prüfung, Bewertung und Freigabe der „terraform plan“-Ergebnisse (einschliesslich Sicherheits-, Compliance-, Kosten- und Betriebs-Auswirkungen) obliegt ausschliesslich dem Kunden. Der Lizenzgeber ist nicht verantwortlich für Cloud-Kosten des Kunden oder Auswirkungen der vom Kunden freigegebenen Änderungen.

(d) Folgen bei Verstössen. Unterlässt der Kunde die Tests oder nimmt er eine fehlerhafte/abweichende Parametrisierung vor, sind Gewährleistungs-, Freistellungs- und Haftungsansprüche insoweit ausgeschlossen oder reduziert, wie der Mangel/Schaden hierauf beruht. Dies gilt ergänzend zu § 6.2 und § 6.4 sowie unter den Haftungsobergrenzen nach § 6.5.

(e) Updates/Workarounds. Vom Lizenzgeber bereitgestellte Updates/Workarounds zur Fehlerbehebung oder Vermeidung von Schutzrechtsverletzungen sind vom Kunden innerhalb angemessener Frist in Testumgebung zu verifizieren und anschliessend in Produktion zu übernehmen.

7. Vergütung

7.1 Fälligkeit: Sofern im Order Form nichts Abweichendes vereinbart ist, sind Subscription-Gebühren jährlich im Voraus fällig. Preise verstehen sich zuzüglich anwendbarer Steuern/Abgaben; Währung gemäss Order Form.

Dienstleistungen, welche über reguläre Updates während der Dauer der Subscription hinausgehen (wie z.B. Support u.Ä.), werden separat in Rechnung gestellt. Diese unterliegen gemäss gesetzlichen Vorgaben der MwSt.

7.2 Zahlungsziel: 30 Tage netto ab Rechnungsdatum.

7.3 Einstellung einer Lösung: Stellt ACAI eine ACAI-Lösung insgesamt ein, erfolgt eine pro rata temporis-Erstattung bereits gezahlter Gebühren für den verbleibenden Zeitraum der betroffenen Subscription.

© Copyright 2025 ACAI GmbH

ACAI GmbH
Obere Burghalde 22
CH-8225 Siblingen
www.acai.gmbh

Rahmen-Lizenzvertrag für ACAI-Lösungen

Version: v1.0
Stand: 03. September 2025

8. Nutzungsdaten

ACAI darf anonymisierte und aggregierte Nutzungsdaten zur Sicherstellung des Betriebs, zur Sicherheit und zur Verbesserung der Produkte verwenden; es werden keine Rückschlüsse auf einzelne Nutzer gezogen.

9. Laufzeit & Kündigung

9.1 Dauer: Der Rahmenvertrag gilt, solange es eine gültige Subscription gibt.

9.2 Folgen der Beendigung: Die in § 2 genannten Beschränkungen für den Kunden bleiben auch nach Vertragsende für einen Zeitraum von fünf Jahren verbindlich und sind strikt einzuhalten. Abweichende Regelungen können im Order Form festgelegt sein.

9.3 Ausserordentliche Kündigung: Beide Parteien können diesen Rahmenvertrag sowie einzelne Subscriptions aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn (i) eine Partei trotz schriftlicher Mahnung fortgesetzt erheblich gegen vertragliche Pflichten verstösst, (ii) der Kunde mit fälligen Zahlungen länger als 30 Tage in Verzug ist oder (iii) über das Vermögen einer Partei ein Insolvenz- oder vergleichbares Verfahren eröffnet wird. Kündigt der Kunde aus wichtigem Grund, werden bereits vorausbezahlte Gebühren für die restliche Laufzeit anteilig erstattet.

10. Schlussbestimmungen

10.1 Rangfolge: Bei Widersprüchen gehen die spezifischen Abmachungen im Order Form (für kommerzielle und nutzungsbezogene Parameter) diesem Rahmenvertrag vor; im Übrigen gilt dieser Rahmenvertrag vorrangig vor Anlagen und Dokumentation.

10.2 Recht/Gerichtsstand: Schweizer Recht. Gerichtsstand: Schaffhausen.

10.3 Streitbeilegung: Vor Anrufung der Gerichte bemühen sich die Parteien um eine gütliche Streitbeilegung.

10.4 Salvatorische Klausel: Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein/werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen unberührt; anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine Regelung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

10.5 Höhere Gewalt: Keine Partei haftet für die Nichterfüllung oder verspätete Erfüllung, soweit diese auf Ereignissen ausserhalb ihrer zumutbaren Kontrolle beruht (z.B. Naturereignisse, Krieg, Terror, behördliche Anordnungen, landesweite Netzstörungen). Die betroffene Partei informiert die andere Partei unverzüglich.

10.6 Schriftform: Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags (einschliesslich Order Forms) bedürfen der Schriftform; die Textform genügt nicht. Das Schriftformerfordernis kann seinerseits nur schriftlich aufgehoben werden.

© Copyright 2025 ACAI GmbH

Rahmen-Lizenzvertrag für ACAI-Lösungen

10.7 Übertragung: Der Kunde darf Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von ACAI übertragen. ACAI ist berechtigt, diesen Vertrag im Rahmen einer Umstrukturierung oder eines Unternehmenskaufs auf ein verbundenes Unternehmen zu übertragen und wird den Kunden darüber informieren.

Zustandekommen: Dieser Rahmenvertrag sowie die darin festgehaltenen Rechten und Pflichten werden durch Unterzeichnung eines Order Forms oder durch Aufnahme der Nutzung gemäss Order Form wirksam.

11. Unterschriften

Für den Kunden:	**Für ACAI GmbH:**
Name: _____	**Name:** _____
Funktion: _____	**Funktion:** _____
Datum/Unterschrift: _____	**Datum/Unterschrift:** _____

© Copyright 2025 ACAI GmbH